

1501220-56.2020.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/03/2022

... estava os entorpecentes, bem como admitiu o tráfico e que havia passado o posto de tráfico aos policiais.

A acusada, Steffanie Pretel dos Santos, em Juízo, tornou-se revel. Em solo policial, narrou que Elias estava vendendo entorpecentes no local. Estava assumindo o posto de Elias. Já havia recebido de Elias uma bolsinha com porções de entorpecentes, quando foram abordados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501220-56.2020.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501220-56.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148202/2020 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 11963111 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2833/20/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2148202 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

STEFFANIE PRETEL DOS SANTOS

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

STEFFANIE PRETEL DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi devidamente denunciada pela Justiça Pública e processada como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de junho de 2020, por volta das 17h20min, na Rua Profeta Jonas, nº 235, Parque Olímpico, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, envolvendo o adolescente Elias Vieira Dias da Silva, trazia consigo, e mantinha em depósito, para fins de tráfico, cerca de: (i) 20,3g (vinte gramas e três decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 35 (trinta e cinco) porções; (ii) 21,7g (vinte e um gramas e sete decigramas) da droga cocaína, em

forma de crack, acondicionada em 64 (sessenta e quatro) porções; (iii) 87,8g (oitenta e sete gramas e oito decigramas) da droga Tetraidrocanabinol-THC (maconha), acondicionada em 18 (dezoito) porções; (iv) 23,2g (vinte e três gramas e dois decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 40 (quarenta) porções; (v) 6,8g (seis gramas e oito decigramas) da droga cocaína, em forma de crack, acondicionada em 23 (vinte e três) porções; (vi) 110,5g (cento e dez gramas e cinco decigramas) da droga Tetraidrocanabinol-THC (maconha), acondicionada em 32 (trinta e duas) porções; (vii) 252,5g (duzentos e cinquenta e dois gramas e cinco decigramas) da droga Cloreto de Etila, conhecido popularmente como lança-perfume, acondicionada em 06 (seis) frascos; e (viii) 142,7g (cento e quarenta e dois gramas e sete decigramas) da droga Cloreto de Etila, conhecido popularmente como lança-perfume, acondicionada em 03 (três) frascos, sem autorização legal ou regularmente e em desacordo com determinação legal, além da quantia de R\$ 19,20 (dezenove reais e vinte centavos).

Houve prisão em flagrante (fls. 01), convertida em liberdade provisória, conforme r. decisão (fls. 63/65).

Recebida a denúncia em 22 de janeiro 2021 (fls. 145).

Citada (fls. 156), apresentou defesa preliminar e resposta à acusação (fls. 138/139 e 166).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausente causa de absolvição sumária. Produziu-se prova oral com a oitiva das testemunhas de acusação, a acusada tornou-se revel (fls. 212).

É o relatório. Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), laudo de constatação (fls. 07/11), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição/apreensão (fls. 16/18), laudo do exame químico-toxicológico (fls. 86/89), laudo pericial do local (fls. 191/194), laudo pericial de objeto (fls. 195/199), bem como pela oral colhida.

Também, a autoria criminosa da ré evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Em Juízo, as testemunhas Sérgio Aparecido da Silva e Marcos Roberto Pinheiro, policiais militares, disseram que estávamos em patrulhamento pelo local, o condomínio é conhecido como ponto de venda de drogas. Chegamos no estacionamento e vimos o adolescente dando uma sacola para uma mulher. Abordados, na sacola foram encontradas drogas e, com a acusada, cerca de R\$ 19,00. O adolescente disse que estava passando o turno para a acusada que assumiria o ponto. A ré confirmou os fatos. Perto do alambrado, ainda tinham mais drogas. As drogas apreendidas estavam embaladas. Não conhecíamos a acusada anteriormente.

Em solo policial, Elias Vieira Dias da Silva, menor infrator, narrou que não estava traficando entorpecentes pelo local. Não conhece Steffanie. Foi ao local para comprar uma porção de maconha, mas não sabe de quem. Não passou nenhuma bolsinha com drogas para Steffanie. Não tem nenhuma relação com os entorpecentes apreendidos. Em nenhum momento disse ao policial que havia passado entorpecentes para Steffanie, tampouco apontou onde estava os entorpecentes, bem como admitiu o tráfico e que havia passado o posto de tráfico aos policiais.

A acusada, Steffanie Pretel dos Santos, em Juízo, tornou-se revel. Em solo policial, narrou que Elias estava vendendo entorpecentes no local. Estava assumindo o posto de Elias. Já havia recebido de Elias uma bolsinha com porções de entorpecentes, quando foram abordados por policiais militares. Receberia de Elias a droga que estava no alambrado depois que vendesse todo o entorpecente da bolsinha. Como se vê, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

Inicialmente, não houve qualquer contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais, nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos, inclusive corroborados pelo interrogatório da ré em fase extrajudicial.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria

sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência da ré em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Destaca-se que a natureza da droga apreendida (cocaína), merece maior reprovação, pois, trata-se de substância entorpecente que possui maior grau de dependência e sua distribuição ocasiona grande nocividade para a saúde pública. Neste sentido: "A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefasta mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154).

Por fim, a majorante prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei de Drogas (proximidade de quadras esportivas, escola e igrejas), foi devidamente demonstrada, conforme laudo do local às fls. 191/194.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade da acusada quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que, devido à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59, do Código Penal e ao que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/06. Sendo assim, a pena deve ser aumentada em 1/6, perfazendo ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, eis a ausência de atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, incidirá o aumento de 1/6, totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, entendo pertinente não a reconhecer, tratando de expressiva quantidade de entorpecente. Ademais, a acusada possui condenação por tráfico de entorpecente, ainda que posterior aos fatos aqui tratados.

É cediço que o tráfico, enquanto comércio ilícito altamente lucrativo, é atividade exercida segundo o domínio territorial. Através do uso ilegítimo da força, as organizações criminosas instituem formas de domínio sobre os pontos conhecidos de venda de drogas, falando-se, inclusive, em "propriedade", "arrendamento" e "locação" destes espaços.

Desta forma, o exercício da traficância, nestes locais, indica inserção do agente nesta estrutura e a sua dedicação às atividades criminosas, impossibilitando a incidência em seu favor da figura privilegiada. Além do que, a quantidade e diversidade de drogas e forma de acondicionamento é indicativa dessa dedicação às atividades criminosas.

No caso em tela, os agentes da lei foram contundentes em afirmar que o acusado foi preso em local conhecido como ponto de drogas. Ademais, a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, inclusive haxixe, droga de alto custo, além da variedade, bem como o dinheiro encontrado, indicam que acusado desenvolvia a mercancia com habitualidade. Neste sentido:

(...) na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada (...) nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, (...) a apreensão (uma parte do entorpecente

encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas (...) elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. AgRg no HC 568062/MS, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 50 (cinquenta) eppendorfs de cocaína e 49 (quarenta e nove) invólucros de maconha, em local conhecido como "ponto" não poderia atuar se já não fosse dedicada ao crime, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que a paciente se dedicava às atividades criminosas, em consonância com o entendimento desta Corte. HC 541065/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda raposo, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020.

A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais". HC 474680/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019.

Encontrando-se devidamente fundamentado o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa pelo Tribunal de origem diante da grande quantidade de droga e pela forma de armazenamento da droga, a desconstituição das premissas fáticas deduzidas no acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1293036/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018.

Consoante decidido pelas instâncias ordinárias, além da quantidade e da variedade de droga apreendida na posse dos agravantes - 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína e 29 (vinte e nove) de maconha -, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, embaladas e organizadas para a comercialização ilegal e entrega a consumo de terceiros, demonstram a dedicação para a prática da atividade ilícita. AgRg no HC 547549/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 29/05/2020.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, ideal para a prevenção e repressão do caso concreto.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo

em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré STEFFANIE PRETEL DOS SANTOS, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à cumprir a pena privativa de liberdade em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de 680 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica da ré.

Solta durante a instrução processual, poderá a ré recorrer em liberdade.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, são se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 16/18).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso. Todavia, por serem inservíveis e antieconômicos para a SENAD, determino a destruição ou doação dos seguintes bens: estojo, sacola de plástico, folhas (fls. 16/18).

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 27 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA